

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

לימור סון הר מלך
מיכל מרים וולדיגר
אוהד טל
יוסף טייב
יונתן מישרקי
מיכאל מרדכי ביטון
יצחק קרויזר
אברהם בצלאל
משה סולומון
חנוך דב מלביצקי
טלי גוטליב
חוה אתי עטייה
קטי קטרין שטרית
צגה מלקו
ניסים ואטורי
אושר שקלים

4185/25/פ

הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – מנגנון נעילת דלת מרחב מוגן דירת), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 11ב בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹, בסעיף 11ב, אחרי "אלא אם" יבוא "ייתקן על דלת המקלט מנגנון נעילה פנימי אשר אינו חשוף לחבלה מבחוץ, אינו תלוי ברשת האינטרנט או החשמל, ניתן לפתיחה מתוך המקלט ומבחוץ, ועומד בכוח משיכה של 500 ק"ג לפחות, וכן אם".

דברי הסבר

במהלך הפרעות שהתרחשו בדרום הארץ בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) תושבים רבים

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

התבצרו בתוך המרחב המוגן הדרתי (להלן – ממ"ד) מפני מחבלים שחדרו קרקעית אל תוך הישובים. למעשה, הממ"ד הפך מקלט לא רק מפני האיום הרקטי אלא גם מפני האיום הקרקעי. רבים נאבקו במשך שעות, תוך שהם אוחזים בידיים חשופות בידית דלת הממ"ד, או חוסמים את הדלת בעזרת חפצים שונים. למרבה הצער והכאב, במקרים רבים המאמצים עלו בתוהו, והמחבלים הצליחו לפרוץ את הדלת. מאז, כמענה לחשש הגדול בקרב הציבור מפני הישנות תקיפות שכאלו, נמכרים בשוק הפרטי מגוון פתרונות נעילה לדלת הממ"ד. מרבית הפתרונות הללו פוגעים בתקינות דלת הממ"ד או מעמידים את בני הבית בסכנה להינעל בתוך הממ"ד, מבלי שכוחות חילוץ יוכלו להיכנס במקרה הצורך. הסכנה הקיומית של חדירת מחבלים אל תוך הממ"ד, לצד הפתרונות המאולתרים והבעייתיים הנמכרים בשוק הפרטי, מחייבים את המחוקק להידרש לנושא, כיוון שמדובר בפקוח נפש של ממש. לאחר אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), נדרש שינוי המתייחס לממ"ד גם כמרחב המגן במידה מסוימת מפני פלישה קרקעית, ולא רק מפני איום מהאוויר. מכאן הצעת חוק זו, המבקשת לקבוע כללים ותקינה סטנדרטית לנעילה בטיחותית ויעילה בעמידותה של דלת הממ"ד. הכלל הראשון המוצע הוא כי המנגנון לא יהיה חשוף לפגיעה חיצונית על מנת לוודא כי למפגעים לא תהיה אפשרות לחבל בו מבחוץ. המשמעות היא שליבת מנגנון הנעילה צריכה להיות ממוקמת בצד הפנימי של דלת הממ"ד. בהמשך לכך, על המנגנון להיות מוגן מפני חבלות מצידו החיצוני של המקלט. בנוסף, מוצע לקבוע כי הנעילה לא תהיה מחוברת או תלויה ברשת האינטרנט או החשמל, על מנת לוודא שהיא תהיה ניתנת לתפעול גם במקרה שרשרות אלו נופלות. עוד מוצע לקבוע כי יש לוודא שלגורמים מורשים תהיה האפשרות לפתוח את הנעילה, על מנת להבטיח גישה בטוחה ומהירה של כוחות הביטחון וההצלה במקרה הצורך. לבסוף, על מנת להבטיח את עמידות הנעילה, מוצע לקבוע כי המנעול צריך לעמוד בכוח משיכה של 500 ק"ג לפחות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ד (15.01.2024)